

1511588-27.2020.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... O acusado estava perto de um ponto de tráfico (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Com efeito, restou evidente, nos autos, a posse de drogas pelo réu. A questão que remanesce é saber se a droga se destinava para o consumo pessoal ou se era destinada ao tráfico, ou seja, para o consumo de terceiros indiscriminadamente.

No caso em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511588-27.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511588-27.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2130596/2020 - 101º D.P. JDIM

IMBUÍAS, 11625427 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS, 3183/20/374 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS,

2130596 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AUGUSTO CESAR BONFADINI DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

AUGUSTO CÉSAR BONFADINI DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 28 de maio de 2020, por volta das 21h50min, na Avenida Paulo Guilguer Reimberg, nº10, Parelheiros, nessa cidade e comarca, trazia consigo 11,7 gramas de tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como MACONHA, acondicionada em 07 invólucros plásticos e 3,0 gramas de COCAÍNA, acondicionada em 07 invólucros plásticos (auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e laudo de constatação as fls. 13/16), sendo certo que referidas substâncias são causadoras de

dependência física e psíquica e o indiciado tinha a posse e guarda das drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante (fls. 01), sendo sua prisão convertida em preventiva (fls. 43/46). Posteriormente, diante do parcial deferimento da liminar do habeas corpus interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado (fls. 67/89), foi expedido alvará de soltura em seu benefício, o qual foi devidamente cumprido às fls. 96/98.

A denúncia foi recebida às fls. 64/65.

O réu foi citado à fl. 99 e apresentou resposta à acusação em audiência, ocasião na qual ratificado o recebimento da denúncia.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, ao passo que o réu foi declarado revel.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a desclassificação do fato para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/08. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu por insuficiência, probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do fato para porte de entorpecentes para uso próprio.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que é imputada ao acusado a conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

A materialidade delitativa foi demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 9/10, do laudo de constatação de fls. 13/16, do exame químico-toxicológico de fls. 109/111 e da prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, que também comprovou a autoria do acusado.

O réu Augusto não foi ouvido em juízo. Na delegacia, afirmou que a droga apreendida se destinava ao seu consumo e que os valores que levava consigo eram provenientes de auxílio emergencial (fls. 18)

O policial militar Vinícius Alves de Araújo afirmou, em suma, que abordara três indivíduos, sendo encontrados com um deles uma quantidade de drogas e dinheiro, o qual foi conduzido para delegacia, O acusado disse que o dinheiro era proveniente de benefício do governo e que a droga era para seu consumo. Não declarou onde havia comprado o entorpecente. Não se lembra o que os demais rapazes disseram. Não viram o réu vendendo drogas. há um ponto de tráfico próximo ao local dos fatos (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Rafael Afonso Lopes, também policial militar, narrou, em resumo, que estavam em patrulhamento, sendo que três indivíduos saíram rápido do local ao avistaram a viatura. Abordados, com dois deles, nada encontraram. Mas com o réu, localizaram drogas e dinheiro. O réu disse que havia sacado valores referentes a auxílio que recebia e comprado drogas para seu consumo. Não o viram vendendo drogas. Ele estava com uma quantidade um pouco acima do normal para consuma, mas não era grande. Os demais rapazes estavam cm companhia do réu, mas foram liberados. O acusado estava perto de um ponto de tráfico (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Com efeito, restou evidente, nos autos, a posse de drogas pelo réu. A questão que remanesce é saber se a droga se destinava para o consumo pessoal ou se era destinada ao tráfico, ou seja, para o consumo de terceiros indiscriminadamente. No caso em apreço, o que existe de concreto é o encontro de cerca de onze gramas de maconha e três de cocaína.

Tais fatores, por si só, não comprovam o tráfico, vez que se trata de pouca quantidade de droga, que pode ser consumida por um viciado.

Portanto, não é possível asseverar, com a devida segurança que requer uma condenação criminal, que o réu detinha o entorpecente para o tráfico.

Assim, os fatos amoldam-se mais adequadamente ao tipo penal previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, pois quanto a este tipo não há dúvida, notadamente por força da confissão do réu, durante o inquérito policial, e materialidade incontroversa.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE

PROCEDENTE a ação penal que lhe move a Justiça Pública para, com fulcro no artigo 28 da Lei 11.343/06, condenar AUGUSTO CÉSAR BONFADINI DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena de advertência.

Considerando a pena aplicada e por se tratar de infração de menor potencial ofensivo, o réu poderá recorrer em liberdade.

Em razão da desclassificação do delito, após transitado em julgado esta sentença, fica autorizado o levantamento do valor apreendido nos autos, pelo réu, pois não há elementos que justifiquem seu perdimento.

Transitado em julgado, proceda-se as comunicações de praxe.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA